副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　　越　川　雅　史

被　　告　　市　川　市　　外１名

第２準備書面

令和７年７月１１日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

〒２６０－００１３　千葉市中央区中央４丁目１３番１３号なのはなビル２階

なのはな法律事務所（送達場所）

電　話　０４３－２２２－１６８８

ＦＡＸ　０４３－２２２－１６８７

被告市川市　訴訟代理人　弁護士　西　谷　升　孝

同　　訴訟復代理人　弁護士　西　谷　健　太　朗

被告市川市指定代理人　　吉　成　憲

同　　佐　藤　謙

同　　吉　岡　茂　幸

同　　吉　田　啓　史

同　　荒　井　大　智

第１　令和７年４月１０日付け訴えの変更申立書にかかる請求の趣旨に対する答弁

１　原告の被告市川市に対する請求を棄却する

２　原告と被告市川市との間に生じた訴訟費用は原告の負担とする

との判決を求める。

なお、仮執行の宣言は相当ではないが、仮にこの宣言を付される場合は、担保を条件とする仮執行免脱宣言及びその執行開始時期を判決が被告市川市に送達された後１４日経過した時とすることを求める。

第２　令和７年４月１０日付け訴えの変更申立書の請求原因に対する認否

被告市川市は、原告令和７年４月１０日付け訴えの変更申立書（以下「訴えの変更申立書」という。）の項目番号に沿い、別紙のとおり、請求の原因を認否する。

第３　被告市川市の主張

１　原告の名誉権が侵害されていないこと

⑴　原告が原告の名誉権を侵害されたと主張する行為は、次のとおりである。

①　市川市議会議長に対して令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）を提出したこと。

②　令和３年９月２日の市川市議会各派代表者会議において本件パワハラ内容文書（甲７）を提出したこと。

③　令和３年９月２日の市川市議会各派代表者会議における本件被告村越発言①。

④　令和３年１２月９日、令和３年１２月市川市議会定例会において、再議第１号を提出したこと。

⑤　令和３年１２月１４日の令和３年１２月市川市議会定例会における本件被告村越発言②。

⑥　令和３年９月７日の令和３年９月市川市議会定例会における本件訴外大津発言。

⑦　令和３年９月１３日、令和３年９月市川市議会定例会において訴外松井外が発議第２８号を提出したこと。

⑧　令和３年９月１３日の令和３年９月市川市議会定例会における本件訴外松井発言。

⑨　令和３年９月１３日の令和３年９月市川市議会定例会における本件訴外荒木発言。

(2)　名誉権の侵害が認められるか否か、すなわち、人の人格的価値に対する社会的評価が低下したと認められるか否かは、多様な事実に対する評価を包含する事実認定の問題であり、究極的には自由心証主義に基づく裁判所の専権的判断であるところ、その焦点は、一般人の立場において当該行為をどのように受け止められるかということにつきる。

この点、前記(1)①ないし⑨の行為はいずれも、職務行為に関連しない犯罪行為の摘示のような、原告の人格の核心的価値一般に関する事実の摘示又は意見ないし論評の表明ではなく、現職の市議会議員である原告の市議会議員としての職務行為に関連する事実の摘示又は意見ないし論評の表明である。

地方公共団体の議会議員においては、有権者から直接選挙によってその地位を得たという自負、あるいは職務熱心のあまり、その意に沿わない当該団体の一般職員に高圧的な態度で接し、職員においてパワハラと感じる事案が定型的に存在し、その事例における議員の態度が社会的に許容されるものか否かについては見解が分かれることが多い。このことは、一般人の認識の前提として採ることができるから、前記(1)①ないし⑨の行為で摘示された被告の行為が社会的に許容されるものか否かを、一般人において即断できないことは当然である。このような制約は、二元的代表制を採る現行制度に内在するものであり、通常の民間会社における上司とその指揮命令下にある部下と

の間のパワハラ事案とは趣きを異にするものである。

一般人としては、前記⑴①ないし⑨の行為に示された原告の行為について、行政の執行を監視する市議会の一員である原告が、職員に対し、職務熱心のあまり、いささか限度を超えたものにすぎず、社会的にも許容されるものと受け止め、むしろ、原告に対して積極的に評価することとなる可能性も否定できず、前記⑴①ないし⑨の行為が原告に対する消極的評価に直結するものと断定することはできない。

もとより、現職の市議会議員という公的立場にある者は常に毀誉褒貶にさらされるものであり、その社会的評価は選挙という民主的過程のなかで明らかになり、選挙の結果と得票数に反映される。

この点、前記⑴①ないし⑨の各行為の直後の令和５年４月２３日に執行された市川市議会議員一般選挙において原告が落選したならば、社会的評価の低下は容易に認定できるものであろう。

しかし、前記⑴①ないし⑨の各行為が行われる前である平成３１年４月２１日に執行された市川市議会議員一般選挙において原告は３９０６票を獲得して当選しているところ、前記⑴①ないし⑨の各行為が行われた後の令和５年４月２３日に執行された市川市議会議員一般選挙における原告の得票数は４６３３票となって、得票数を大幅に伸ばして当選している。この原告の得票数は、同日の選挙における候補者のうち３番目に多い得票数であり（なお、１位は訴外小泉文人議員の７４９４票、２位は訴外石崎ひでゆき議員の４８０３票である。）、政党に所属していない候補者のうちでは１番目に多い得票数である。

この見地からは、上記両選挙を経て、原告に対する社会的評価が端的に低下しているとは認めることはできず、むしろ向上しているという傾向を看取することができる。

上記結果については、原告の両選挙間における政治活動等の地道な努力、

さらには、令和５年２月１８日に被告市川市が令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）が撤回された旨の報道（甲９）された事実が奏功し、名誉毀損による原告に対する社会的評価の低下を補い、これを打ち消したとの立論もありうる。しかし、それら得票増に向けた各要素の数理的な寄与の程度は必ずしも明らかではない。

以上によれば、事実前記⑴①ないし⑨の各行為によって原告の社会的評価は低下していると断定することには躊躇を覚えざるをえず、原告の名誉権が侵害されたと認定することはできないものである。

２　抗弁について

⑴　判例について

真実性の抗弁と誤信相当性の抗弁に関する一連の判例により、事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、上記行為には違法性がなく、仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されるとされている（最高裁昭和４１年６月２３日第一小法廷判決・民集２０巻５号１１１８頁、最高裁昭和５８年１０月２０日第一小法廷判決・裁判集民事１４０号１７７頁参照）。である。

一方、公正な論評の抗弁に関する一連の判例により、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、上記行為は違法性を欠くものというべきであり、仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部

分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意又は過失は否定されるとされている（最高裁平成元年１２月２１日第一小法廷判決・民集４３巻１２号２２５２頁、最高裁平成９年９月９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３８０４頁参照）。

⑵　公共性・公益目的性について

ア　刑法第２３０条の２第３項は「前条第１項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定しており、当該規定の趣旨は、公務員選定罷免権が国民の固有の権利（憲法第１５条第１項）であって、公務員又は公選による公務員の候補者については特に公衆の批判にさらすことが必要であることに鑑み、特別の規定を設け、このような者に対する真実の公表を許容したものである（乙Ａ９）。そして、刑法第２３０条の２第３項は民事名誉毀損には直接適用されないものの、政治家・公務員・公職者の活動は、少なくともそれが職務に関連するものである限り、原則として公共性が認められる（乙Ａ９）。また、公益目的性に関し、公共性があることから特段の事情がない限り公共性があると推認できる（乙Ａ９）。

イ　原告が原告の名誉権を侵害されたと主張する前記１⑴①ないし⑨の各行為は、いずれも現職の市議会議員である原告の市議会議員としての職務に関連する事実の摘示又は意見ないし論評の表明である。

したがって、前記１⑴①ないし⑨の各行為は、いずれも公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で行われたものである。

⑶　摘示事実及び意見論評の前提事実の真実性（誤信相当性を含む。）

ア　前記１⑴①ないし⑨の各行為において摘示された事実及び前提事実は、次のとおりである。

⑺　前記１⑴①の行為について

① 本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実

② 当該申告内容に記載された日時、場所において、原告が９名の市職員に対して行ったものとして記載された発言及び言動とその際の状況について回答者が抱いたものとして記載されている主観的認識

③ 原告の行為により精神的な苦痛を受け、退職した職員もいる事実

(ｲ) 前記１(1)②の行為について

① 本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実

② 当該申告内容に記載された日時、場所において、原告が９名の市職員に対して行ったものとして記載された発言及び言動とその際の状況について回答者が抱いたものとして記載されている主観的認識

③ 原告の行為により退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員がいる事実

(ｳ) 前記１(1)③の行為について

本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実

(ｴ) 前記１(1)④の行為について

本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実

(ｵ) 前記１(1)⑤の行為について

本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実

(ｶ) 前記１(1)⑥の行為について

訴外大津が答弁調整の際に原告から詰問された事実

(キ) 前記１(1)⑦の行為について

令和３年９月７日、令和３年９月市川市議会定例会において、原告が「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか。」と発言した事実

(ク) 前記１(1)⑧の行為について

令和３年９月７日、令和３年９月市川市議会定例会において、原告が「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか。」と発言した事実

(ケ) 前記１(1)⑨の行為について

令和３年９月７日、令和３年９月市川市議会定例会において、原告が一般質問形式により市長及び両副市長に対し質問をした事実

以下では、前記(ア)①、(イ)①、(カ)、(エ)及び(オ)の事実を「本件事実①」と、前記(ア)②及び(イ)②の事実を「本件事実②」と、(ア)③及び(イ)③の事実を「本件事実③」と、前記(カ)の事実を「本件事実④」と、前記(キ)、(ク)及び(ケ)の事実を「本件事実⑤」とそれぞれ呼称することとする。

イ 前記ア(ア)ないし(ケ)において述べた事実及び前提事実は、それぞれ次のとおり真実性及び相当性を有するものである。

(ア) 本件事実①及び本件事実②について

本件２回目アンケートに対する回答として、９名の市職員から実名により、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があったことは真実である（乙Ａ４の１ないし８）。また、当該申告内容に記載された日

時、場所において、原告が９名の市職員に対して行ったものとして記載された発言及び言動とその際の状況について回答者が抱いたものとして記載されている主観的認識についても、当該申告内容には原告から受けたパワーハラスメントについて、いつ、どこで、どのような行為を受けたのかが具体的に記載されていることから、９名の市職員が自身の体験に基づき自ら当該申告したものであって、その内容に偽りはないことは明らかであり、仮に真実性が否定されるとしても、当該申告を真実と信じるについて相当の理由があるといえるものである。

(イ) 本件事実③について

本件事実③については、令和４年６月市川市議会定例会において訴外大津が発言したとおり、原告の行為により退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員は確認できていないところであるが、本件事実③が記載された令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び本件パワハラ内容文書（甲７）を提出した目的は、本件２回目アンケートを実施した結果、９名の職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があったことから（乙Ａ４の１ないし８）、市川市議会議長に対し当該申告内容に係る事実に関し厳格な調査及び厳正な対処を求めることにあるのであって、本件事実③の重要な部分は、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員が実際に存在していたかどうかではなく、そのような職員がいてもおかしくない程の原告の市職員に対するパワハラ行為があったとする市職員からの申告があったこと、すなわち、本件２回目アンケートに対する回答として、９名の市職員から実名により、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があったことである。そうすると本件事実③についても、前記(ア)で述べたとおり、真実性及び相当性が認められるものである。

(ｳ)　本件事実④について

本件事実④は、令和３年９月７日の令和３年９月市川市議会定例会において、訴外大津が本会議の場で発言した内容により摘示されたものである。

市議会本会議は、議案等の審議を行い、市議会の最終的意思を決定する会議であり、そのような場での発言は当然に慎重に行われるべきものである。また、訴外大津は、自らが原告から受けた行為を自らの経験として発言したものであり、その内容に虚偽があるとは認められない。さらに、本件事実④については、訴外大津自身も、令和６年１１月２９日付け準備書面(1)第２の２（５頁）以下において、真実であると述べている。

したがって、本件事実④は、真実性及び相当性が認められるものである。

(ｴ)　本件事実⑤について

本件事実⑤は、令和３年９月７日の令和３年９月市川市議会定例会において原告が「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか。あなたに心残りはないのでしょうか。次の選挙に出て、必ず職員は俺が守ってみせると、ここで２期目の出馬の意思表示をしてください。」と発言しているほか、当時の市長及び副市長であった、被告村越、訴外笠原智及び訴外大津に対して一般質問を行っている（甲１４）ことから、真実である。

(4)　意見・論評の表明に違法性がないことについて

前記(3)イ(ｱ)ないし(ｴ)で述べたとおり、本件事実①ないし⑤は、いずれも真実性及び相当性が認められるところ、これらの事実を前提とした前記１(1)①

ないし⑨の各行為による意見ないし論評の表明は、いずれも人身攻撃にわたるような表現を含むものではなく、意見ないし論評としての域を逸脱したものとはいえず、違法性はないものである。

3　原告の名誉感情を侵害しないことについて

原告が原告の名誉感情を侵害されたと主張する行為は、前記１(1)①ないし⑨で述べたとおりである。

名誉感情侵害が違法といえるためには、社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であると評価されなければならないところ、その判断にあたっては、表現内容のみならず、その方法や場所、前後の文脈や経緯、当事者の関係性や年齢、職業、動機や意図等の事情を総合的に考慮しなければならない。

原告の主張によっても、前記１(1)①ないし⑨の各行為が社会通念上許される限度を超えた侮辱行為であると評価することはできず、名誉感情侵害が民法上の不法行為とはならないものである。

4　発言者が地方議会議員であることによる名誉毀損該当性の制限について

(1)　地方議会議員の議会における発言の名誉毀損該当性について、裁判例は概ね三分されており、学説においても、地方議会議員についても国会議員と同程度の免責の余地を認めるべきであるとする見解とこれを否定する見解が存在している。

(2)　この点、地方議会議員については、憲法第５１条のような明文の規定がないことからすると、国会議員の国会での発言の名誉毀損該当性に関して、「国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された

権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」とする判例（最高裁判所平成６年(オ)第１２８７号平成９年９月９日第３小法廷判決・民集５１巻８号３８５０頁）の基準を、そのまま地方議会議員の議会における発言の名誉毀損該当性に適用することは相当でない。

他方、地方議会議員の職責の特殊性に鑑み、上記判例とまったく同じ基準を適用すべきかどうかはさておき、名誉毀損の成立を主張する者が「特段の事情」について主張立証責任を負担することとして、名誉毀損の成立範囲について制限が認められるべきものと解することにも十分な根拠があると解される。

⑶　この見地からは、訴外松井及び訴外荒木の各発言について、特段の事情の主張立証がなされているということは困難である。

以　上

（別紙）

1　当事者

（1）原告

原告が平成２３年４月２４日に行われた市川市議会議員一般選挙において当選し、現在も市川市議会議員であることは認める。初当選時期は平成２３年５月ではない。

（2）被告村越祐民

被告村越祐民（以下「被告村越」という。）が平成３０年４月２２日に行われた市川市長選挙において当選し、令和４年４月２１日まで市川市長であったことは認める。

（3）市川市

ア　訴外大津政雄

訴外大津政雄（以下「訴外大津」という。）が令和２年４月から令和４年７月までの期間において、市川市副市長であったことは認める。

イ　訴外松井努

訴外松井努（以下「訴外松井」という。）が平成１１年５月から令和５年５月までの期間において、市川市議会議員であったことは認める。

ウ　訴外荒木詩郎

訴外荒木詩郎（以下「訴外荒木」という。）が平成１５年５月から令和５年５月までの期間において、市川市議会議員であったことは認める。

エ

被告村越が平成３０年４月２２日に行われた市川市長選挙において当選し令和４年４月２１日まで市川市長であったこと、訴外大津が令和２年４月から令和４年７月までの期間において市川市副市長であったこと、訴外松井が平成１１年５月から令和５年５月までの期間において市川市議会議員であったこと及び訴外荒木が平成１５年５月から令和５年５月までの期

間において市川市議会議員であったことは認め、その余は争う。

被告村越、訴外大津、訴外松井及び訴外荒木が原告に対して市川市の公務として職務中に不法行為を行った事実はない。

2　被告村越に対して

被告市川市としては、認否の限りでない。

3　被告市川市に対して

（1）被告市川市による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」と題する文書

（ア）

令和３年８月３０日、当時被告市川市の市長であった被告村越が同日付け市川市議会議長宛て「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」と題した文書（市川第 20210827-0008 号。以下「令和３年８月３０日付け申入れ文書」という。）（甲６）を市川市議会議長に対して提出したこと並びに令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）に「越川市川市議会議員からの明らかにパワハラと認められる以下のような回答が複数ありました」、「脅迫ともとれる発言をする」及び「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります」との記載があることは認め、令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）を公文書として一般に公開したとの部分は否認する。

原告の「一般に公開した」との主張の趣旨が不明であるが、令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）は、被告村越が市川市議会議長に対して提出したものであり、広く一般に公開したものではない。

（イ）

否認ないし争う。

令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）は、令和３年３月１日付

け総務部長（職員課健康経営担当室扱い）から職員各位宛て「ハラスメントに関するアンケートの実施について」と題した文書（市川第20210205-0284号）（乙Ａ１の１）に基づき実施した職場のハラスメントに関するアンケート（乙Ａ１の２）の回答結果によれば、パワーハラスメントがあるとの回答の割合が増加していた。そのため、パワーハラスメントの実態をより詳細に把握するため、令和３年４月２１日付け総務部長（職員課健康経営担当室扱い）から職員各位宛て「パワー・ハラスメントに関するアンケートの実施について」と題した文書（市川第20210421-0211号）（乙Ａ３の１）に基づきパワー・ハラスメントに関するアンケート（乙Ａ３の２）（以下「本件２回目アンケート」という。）が実施された。その結果、９名の職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告があった（乙Ａ４の１ないし８）。令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）は、以上の経緯にもとづき、市川市議会議長に対し当該申告内容に係る事実に関し厳格な調査及び厳正な対処を求めたものである。

そして、当該申告内容には原告から受けたパワーハラスメントについて、いつ、どこで、どのような行為を受けたのかが具体的に記載されている（乙Ａ４の１ないし８）。

したがって、令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）は、本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実、当該申告内容に記載された日時、場所において、原告が９名の市職員に対して行ったものとして記載された発言及び言動とその際の状況について回答者が抱いたものとして記載されている主観的認識を摘示するとともに、その事実を前提に、当該申告内容に係る原告の行為が脅迫ともとれる発言等のパワハラと認められる旨の意見ないし論評を表明するものである

ほか、原告の行為により精神的な苦痛を受け、退職した職員もいるとの事実を摘示するものである。

また、当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３において述べる。

イ　「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」と題する文書

(ア)

令和３年９月２日、市川市議会各派代表者会議において、当時被告市川市の市長であった被告村越が、令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）及び「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」と題した文書（以下「本件パワハラ内容文書」という。）（甲７）を提出したこと並びに本件パワハラ内容文書（甲７）に「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」、「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」及び「項目　脅迫、恫喝」との記載があることは認める。

(イ)

否認ないし争う。

本件パワハラ内容文書（甲７）は、令和３年９月２日、市川市議会各派代表者会議において、令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）により市川市議会議長に対し申入れを行った旨を報告する際に添付したものであり、本件２回目アンケートに対する回答としての市職員からの原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告内容（乙Ａ４の１ないし８）を基に作成されたものである。

したがって、本件パワハラ内容文書（甲７）は、本件２回目アンケー

トに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実、当該申告内容に記載された日時、場所において、原告が９名の市職員に対して行ったものとして記載された発言及び言動とその際の状況について回答者が抱いたものとして記載されている主観的認識を摘示するとともに、その事実を前提に、当該申告内容に係る原告の行為が脅迫、恫喝等のパワハラと認められる旨の意見ないし論評を表明するものであるほか、原告の行為により退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員がいるとの事実を摘示するものである。

また、当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

（２）被告村越による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　各派代表者会議（令和３年９月２日）における発言

令和３年９月２日、市川市議会各派代表者会議において、当時被告市川市の市長であった被告村越が、「８月３０日付で越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについての申入れを金子議長に対してさせていただいた」、「当該市議会議員からの悪質な事例が職員から幾つも声が上がってきた」及び「この調査表にあるような当該議員からの非常に悪質な事例、脅迫、恫喝」と発言したことは認め、その余は否認ないし争う。

被告村越の「８月３０日付で越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについての申入れを金子議長に対してさせていただいた」、「当該市議会議員からの悪質な事例が職員から幾つも声が上がってきた」及び「この調査表にあるような当該議員からの非常に悪質な事例、脅迫、恫喝」との

発言（以下、これらの発言を「本件被告村越発言①」という。）は、令和３年９月２日、市川市議会各派代表者会議において、令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）により市川市議会議長に対し申入れを行った旨を報告する際のものである。本件被告村越発言①は、本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実を摘示するとともに、その事実を前提に、当該申告内容に係る原告の行為が脅迫、恫喝等のパワハラと認められる旨の意見ないし論評を表明するものである。

また、当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

イ　再議第１号

令和３年１２月９日、令和３年１２月市川市議会定例会において、当時被告市川市の市長であった被告村越が、再議第１号「議案第４３号令和３年度市川市一般会計補正予算（第１０号）の再議について」（以下「再議第１号」という。）を提出したこと並びに再議第１号に「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案（以下「本事案」という。）は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」との記載があり、一般に公開されていることは認め、その余は否認ないし争う。

令和３年１２月９日、令和３年１２月市川市議会定例会において、再議第１号を提出した理由は、再議第１号の提案理由（甲２８）に記載のとおりである。当該記載内容は、本件２回目アンケートに対する回答として市職員から、原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１な

しても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

（３）訴外大津による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　９月定例会（令和３年９月７日）における発言

令和３年９月７日、令和３年９月市川市議会定例会において、当時被告市川市の副市長であった訴外大津が、「越川議員、パワハラは一切ないということをおっしゃられています。私、今副市長ですけれども、総務部長時代に実際に私は経験をいたしました。」及び「会派の部屋に呼び出されて、答弁調整ですけれども、恫喝めいた口調で詰問されて」と発言したことは認め、その余は否認ないし争う。

訴外大津の「越川議員、パワハラは一切ないということをおっしゃられています。私、今副市長ですけれども、総務部長時代に実際に私は経験をいたしました。」及び「会派の部屋に呼び出されて、答弁調整ですけれども、恫喝めいた口調で詰問されて」との発言（以下「本件訴外大津発言」という。）は、令和３年９月市川市議会定例会における原告の質問に対する答弁として、訴外大津が、自身が原告から直接受けた行為を具体的に述べたものである。これは、訴外大津が答弁調整の際に原告から詰問された事実を摘示するとともに、その事実を前提に、当該原告の行為が恫喝めいた口調であり、パワハラと認められる旨の意見ないし論評を表明するものである。

また、当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

（４）訴外松井による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　発議第２８号

(ア)

令和３年９月１３日、令和３年９月市川市議会定例会において、当時被告市川市の市議会議員であった訴外松井が提出者の一人として、発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」（以下「発議第２８号」という。）を提出したことは認める。

(イ)

発議第２８号の提案理由に「９月７日の越川議員の代表質問で、越川議員は、「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか。」といった発言をしています」、「この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない」及び「意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っている」との記載があることは認め、その余は否認ないし争う。

発議第２８号の提案理由における「９月７日の越川議員の代表質問で、越川議員は、『最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか。』といった発言をしています」、「この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない」及び「意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っている」との記載は、令和３年９月７

日、令和３年９月市川市議会定例会において、原告が「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか。」と発言した事実を摘示するとともに、その事実を前提に、当該原告の発言が職員に恐怖を与える脅迫発言ととられる旨及びパワハラ被害を訴えた職員や訴外大津がいわば２次被害に遭っている旨の意見ないし論評を表明するものである。

また、当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

イ　発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答

(ア)

令和３年９月１３日、令和３年９月市川市議会定例会において、当時被告市川市の市議会議員であった訴外松井が、「越川議員は『最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか』といった発言がございます。これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか」、発議第２８号に関する質疑において訴外石原よしのり市川市議会議員の「加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか」との発問に対し、「越川雅史議員であります」及び「７日の日にああやって職員を恫喝して」と発言したことは認める。

（イ）

否認ないし争う。

訴外松井の「越川議員は『最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか』といった発言がございます。これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか」、「越川雅史議員であります」（被告市川市注：発議第２８号についての質疑における石原よしのり市川市議会議員の「加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか」との発言に対する訴外松井の発言）及び「７日の日にああやって職員を恫喝して」との発言（以下「本件訴外松井発言」という。）は、令和３年９月７日、令和３年９月市川市議会定例会において、原告が「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか。」と発言した事実を摘示するとともに、その事実を前提に、当該原告の発言がパワハラ、あるいは脅迫、恫喝であるとする旨の意見ないし論評を表明するものである。

また、当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

（５）訴外荒木による名誉権侵害および名誉感情侵害

ア　発議第２８号の賛成理由の説明及び質疑応答

(ア)

令和３年９月１３日、令和３年９月市川市議会定例会において、当時被告市川市の市議会議員であった訴外荒木が、「９月７日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たる」と発言したことは認める。

(イ)

否認ないし争う。

訴外荒木の「９月７日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たる」との発言（以下「本件訴外荒木発言」という。）は、令和３年９月７日、令和３年９月市川市議会定例会において、原告が一般質問形式により市長及び両副市長に対し質問をした事実を摘示するとともに、その事実を前提に、当該原告の質問が脅迫めいており、パワハラに当たるとする旨の意見ないし論評を表明するものである。

また、当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該事実の摘示又は意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

（６）被告村越による定例記者会見および公文書の公開にあたる決裁について

ア　市川市事務決裁規程における「告示、公告及び公表」の取扱い

(ア)

おおむね認める。

なお、市川市事務決裁規程の訓令番号は、昭和６２年訓令第４号が正しい。

（イ）

認める。

イ　市川市長に認められた裁量権の範囲

市川市事務決裁規程（昭和６２年訓令第４号）第５条第１項及び別表第１の「１　一般事項」の表告示、公告及び公表の項の規定において、市長の権限に属する事務のうち告示、公告及び公表に係る事務で重要なものについては、市長の決裁事項である旨定められていること、裁量権に制約があることは認め、その余は否認ないし争う。

ウ　被告村越による裁量権の逸脱・濫用（実体法的違法）について

（ア）事実誤認

最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁及び最判平成１８年１１月２日民集６０巻９号３２４９頁において、行政処分の裁量の判断について、「その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である」と判示されていること並びに訴外大津が「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。」と発言したこと（甲４）は認め、その余は否認ないし争う。

最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁及び最判平成１８年１１月２日民集６０巻９号３２４９頁における裁量権の逸脱又は濫用に

係る判示は、行政処分に関するものであり、行政処分以外の行為に関して争われている本件について適用されるか否かを判断していない。

なお、「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について、真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく、被告市川市として原告の市川市職員に対するパワハラ行為が一切なかったと認めたものではない。

（イ）目的・動機違反

最大判昭和４２年５月２４日民集２１巻５号１０４３頁において「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあつても、直ちに違法の問題を生ずることはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によつて与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」との意見が付加されていること、最判昭和４８年９月１４日民集２７巻８号９２５頁において「分限制度の上記目的と関係のない目的や動機に基づいて分限処分をすることが許されない」と判示されていること、訴外大津が「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。」と発言したこと（甲４）及び令和３年９月市川市議会定例会において原告が「職員とは従来どおり自由に接することができますし、今定例会に至っても、何事もなかったかのように答弁調整も済んでおります。

」と発言したこと（甲１４）は認め、その余は否認ないし争う。

原告の「被告市川市において、公表が市長の決裁事項として認められている趣旨は、公共の利害に関わる真実の情報を市民に対しで情報提供することによって、かかる情報を周知させ、市民の生活を向上させる点にあると解される」との主張、「仮に多数の職員に対する深刻なパワーハラスメント行為の疑いがあるのであれば、真偽が明らかになるまでは、職員と単独で接する機会がないように配慮されていても良いはずであるにもかかわらず、何らそのような措置は取られなかった」との主張及び「被告村越による公表行為は、原告の行為によって退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧なおけるどの薬を服用している職員はいないことを分かっていながら、そのような状況に陥っているかのように周知させて、原告の名誉を貶めることを目的として行われたものであることが強く推認される。したがって、法の趣旨・目的とは異なる目的に基づいて行われたものとして、被告村越の裁量権の逸脱・濫用が認められる」との主張は、被告村越の認めないところである。

（ウ）比例原則違反

令和３年８月２４日、被告村越が、記者会見において、原告が市川市職員に対してパワハラ行為を行った旨をマスコミに対して公表したこと及び令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）が公文書であることは認め、その余は否認ないし争う。

最判昭和３９年６月４日民集１８巻５号７４５頁に基づく原告の主張及び最判平成２４年１月１６日判時２１４７号１２７頁に基づく原告の主張の趣旨が不明である。

また、原告の「公文書として一般に公開している」との趣旨が不明であるが、令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）は、被告村越が市川市議会議長に対して提出したものであり、広く一般に公開したもので

はない。

さらに、原告の「原告は市川市職員に対するパワハラ行為を行っていないにもかかわらず、かかる行為によって、原告の名誉権および名誉感情の侵害という多大な不利益が生じているのであって、定例記者会見および公文書として公表することを選択することの相当性を基礎づける具体的事情は何らないことから、比例原則違反があることが明らかである。したがって、かかる点でも被告村越の裁量権の逸脱・濫用が認められる」との主張は、パワハラ行為が存在しないことを前提とするもので、理由がない。

エ　被告村越による裁量権の逸脱・濫用（判断過程審査）について

(ア)

最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁において、行政処分の裁量の判断について、「その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である」と判示していることは認める。

なお、最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁における裁量権の逸脱又は濫用に係る判示は、行政処分に関するものであり、行政処分以外の行為に関して争われている本件について適用されるか否かを判断していない。

(イ)

最大判平成４年７月１日民集４６巻５号４３７頁において、「憲法３１条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当で

はない」と判示していること及び行政手続法（平成５年法律第８８号）に規定する不利益処分をしようとする場合には原則として同法第１３条の規定により聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執らなければならないとされていることは認め、その余は否認ないし争う。

令和３年８月２４日の被告村越による記者会見及び令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）を報道関係者に発表したことは、行政庁である市川市長が法令に基づき特定のものを名あて人として直接にこれに義務を課し又はその権利を制限する処分（行政手続法第２条第４号）ではないことから、同法の適用はなく、原告の「事前に聴聞や弁明の機会を付与するべき義務があった」との主張には理由がない。

（ウ）

令和４年６月市川市議会定例会において、当時の市川市総務部長であった訴外植草（以下「訴外植草」という。）が「パワーハラスメントの認定に当たっては明確な証拠に基づくことが不可欠であり、職員からの単なる申告や職員に対する確認だけでなく、録音データや録画データ、あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められるものですが、裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした。」、「また、執行機関と議事機関という二元代表制から手法について議論はあるものの、越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした。」、「このようなことから、証拠や手続保証の点から見てパワーハラスメントがあったと判断するのは難しい中で、職員の申告とその確認のみをもってパワーハラスメントがあったと公表をしたものであります。」及び「極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます。」と発言したこと（甲４）は認め、その余は否認ないし争う。

令和３年８月２４日の被告村越による記者会見及び令和３年８月３０日付け申入れ文書（甲６）を報道関係者に発表したことは、行政庁である市川市長が法令に基づき特定のものを名あて人として直接にこれに義務を課し又はその権利を制限する処分（行政手続法第２条第４号）ではないことから、同法の適用はなく、原告の「これらの点について、被告市川市においても異論がない」ということはできない。

(エ)

令和４年６月市川市議会定例会において、当時の副市長の訴外大津が「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」と発言したこと（甲４）は認め、その余は不知ないし争う。

原告の「被告市川市として上記の事実は存在していなかったことを認めた」との主張の趣旨が不明である。

(オ)

令和４年６月市川市議会定例会において、訴外植草が「越川議員と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります。」及び「その結果、自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、この申告に基づき、越川議員のパワーハラスメントを断定し、令和３年８月２４日の記者会見において公表するとともに、同年８月３０日付の申入書により、市川市議会議長に対して厳格な調査と厳正な対処を求めたものであります。」と発言したこと（甲４）並びに令和４年９月市川市議会定例会においても訴外植草が同様の

発言をしていること（甲５）は認める。

（カ）

争う。

最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁における裁量権の逸脱又は濫用に係る判示は、行政処分に関するものであり、行政処分以外の行為に関して争われている本件について適用されるか否かを判断していないことから、最判平成１８年２月７日民集６０巻２号４０１頁に基づく原告の「被告村越による原告のパワハラ行為の認定および公表は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものであり、かかる点でも被告村越の裁量権の逸脱・濫用が認められる」との主張には理由がない。

（７）違法性および故意・過失

ア

令和４年６月市川市議会定例会において、訴外植草が「越川議員と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります。」及び「その結果、自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、この申告に基づき、越川議員のパワーハラスメントを断定し、令和３年８月２４日の記者会見において公表するとともに、同年８月３０日付の申入書により、市川市議会議長に対して厳格な調査と厳正な対処を求めたものであります。」と発言したこと（甲４）は認め、その余は否認する。

イ

令和４年６月市川市議会定例会において、訴外植草が「パワーハラスメントの認定に当たっては明確な証拠に基づくことが不可欠であり、職員からの単なる申告や職員に対する確認だけでなく、録音データや録画データ、あるいは日時を記したその都度のメモや記録などの詳細な証拠が求められ

るものですが、裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした。」、「また、執行機関と議事機関という二元代表制から手法について議論はあるものの、越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした。」、「このようなことから、証拠や手続保証の点から見てパワーハラスメントがあったと判断するのは難しい中で、職員の申告とその確認のみをもってパワーハラスメントがあったと公表をしたものであります。」及び「極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます。」と発言したこと（甲４）は認め、その余は否認する。

ウ

令和４年６月市川市議会定例会において、訴外大津が「先ほども総務部長が御答弁申し上げたとおり、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした。また、刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません。このような誇張のあったことについては、訂正することに時間をかけてしまい御迷惑をおかけしてしまいました。おわび申し上げます。」と発言したこと（甲４）は認め、その余は否認する。

エ

前記アないしウで述べたとおり、令和４年６月市川市議会定例会において、訴外植草及び訴外大津が発言したこと（甲４）は認め、その余は争う。

オ

前記ウで述べたとおり、令和４年６月市川市議会定例会において、訴外大津が発言したこと（甲４）は認め、その余は不知。

カ

不知ないし否認する。

キ

否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について、真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく、これを虚偽の事実として断ずる原告の主張には理由がない。

（８）

指摘の報道の存在は認め、その余は否認ないし争う。

「原告が市川市職員に対しパワハラ行為を行った」とする旨の公表の前提事実となった原告の個々具体的な行為について、真実であると信ずるに足りる市川市職員９名からの申告があったことに誤りはなく、これを虚偽の事実として断ずる原告の主張には理由がない。

（９）

争う。

以　上

いし８）があった事実を前提に、当該申告内容に係る原告の行為がパワハラと認められ、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼすものである旨の意見ないし論評を表明するものである。

また、当該意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったとしても、名誉毀損が成立しないことについては、本書面第３で述べる。

ウ　１２月定例会（令和３年１２月１４日）における発言

令和３年１２月１４日、令和３年１２月市川市議会定例会において、当時被告市川市の市長であった被告村越が、「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」と発言したことは認め、その余は否認ないし争う。

被告村越の「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」との発言（以下「本件被告村越発言②」という。）は、令和３年１２月市川市議会定例会において、令和３年１２月９日付けで提出した再議第１号の提案理由を説明する際のものである。本件被告村越発言②は、本件２回目アンケートに対する回答として市職員が原告からパワーハラスメントを受けた旨の申告（乙Ａ４の１ないし８）があった事実を前提に、当該申告内容に係る原告の行為がパワハラと認められ、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼすものである旨の意見ないし論評を表明するものである。

また、当該意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものではなく原告の名誉権・名誉感情を侵害するものではないこと及び仮に当該意見ないし論評の表明が原告の社会的評価を低下させるものであったと